

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M20

Ações Especiais II: Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho

Teoria Completa

Material principal do M20: teoria autônoma, fluxos, comparativos, jurisprudência integrada, revisão e 10 questões autorais.

Fonte-base validada: F16 - Gustavo Deitos, Gran, código 240122271895. Versão construída por fidelidade à fonte validada, sem atualização jurisprudencial silenciosa.

1. Visão geral

O M20 estuda o mandado de segurança dentro das peculiaridades da Justiça do Trabalho. O eixo lógico é identificar o ato impugnado, o direito líquido e certo, a autoridade coatora, a existência de outra via processual, a prova pré-constituída, o prazo decadencial e a competência funcional. A partir desse núcleo, o módulo organiza o procedimento, a liminar, a remessa necessária, o MS coletivo e a jurisprudência mais cobrada.

LIGAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

M12 aprofunda tutela provisória; M19, ação rescisória; M13-M16, recursos; M21, processo coletivo. Aqui esses temas aparecem somente quando são indispensáveis para decidir cabimento, competência ou efeito do MS.

A F16 é a fonte principal e integral validada. O conteúdo foi reorganizado e didatizado sem atualização jurisprudencial silenciosa. Pontos que a própria fonte sinaliza como potencialmente desatualizáveis permanecem marcados para auditoria futura.

2. Mapa do módulo

Bloco	Conteúdo
A	Conceito, natureza, finalidade e direito líquido e certo
B	Objeto, autoridade coatora, atos públicos e atos de gestão comercial
C	Cabimento e não cabimento, com ênfase em recurso próprio e tutela provisória
D	Legitimidade, representação, competência funcional e prazo
E	Petição inicial, prova pré-constituída, informações, liminar e contracautela
F	Decisão, recursos essenciais e remessa necessária
G	Mandado de segurança coletivo
H	Súmulas e OJs do TST + enunciados STF/STJ presentes na F16
I	Revisões, prazos, pegadinhas, erros e questões

3. Teoria completa

3.1 Conceito, natureza e finalidade

O mandado de segurança é apresentado pela F16 como remédio constitucional de natureza civil destinado a proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, desde que o direito não esteja protegido por habeas corpus ou habeas data.

ENTENDA DE VERDADE

O MS não é “recurso universal”. Ele é ação constitucional autônoma e subsidiária. A primeira triagem é verificar se há outro instrumento próprio e se o direito pode ser demonstrado de plano.

3.1.1 MS, habeas corpus e habeas data

Instrumento	Núcleo protegido	Consequência para o MS
Habeas corpus	Liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder	Se o problema é próprio de HC, o MS não ocupa esse espaço.
Habeas data	Conhecimento, retificação ou anotação de dados pessoais em registros públicos	Se o problema é próprio de HD, o MS não é a via subsidiária.
Mandado de segurança	Direito líquido e certo fora dos campos de HC e HD	Exige ato de autoridade/equiparado, prova adequada e demais requisitos.

3.2 Direito líquido e certo

Na construção da F16, o direito líquido e certo é aquele cujas condições de aquisição já estão preenchidas e cuja existência pode ser demonstrada de maneira suficientemente determinada. O processo de MS não é apresentado como via de ampla instrução probatória.

CONCEITO-CHAVE

Liquidez e certeza dizem respeito à possibilidade de demonstrar de plano o direito e os fatos essenciais. Controvérsia jurídica não afasta automaticamente o MS; a F16 inclui a Súmula 625 do STF entre os enunciados relevantes.

Exemplos ilustrativos da fonte incluem acesso de advogado a processo administrativo, nomeação de candidato aprovado dentro das vagas de concurso de TRT e expedição de alvará quando a liquidação já está definida.

3.3 Objeto do MS e autoridade coatora

O ato impugnado deve estar associado a ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou por sujeito equiparado enquanto exerce atribuições públicas. A identificação de quem praticou ou determinou o ato é decisiva para competência e, em alguns casos, para a própria compreensão do prazo.

3.3.1 Equiparação a autoridade

- Representantes ou órgãos de partidos políticos, nos limites legais.
- Administradores de entidades autárquicas.
- Dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais quando atuam no exercício de atribuições do Poder Público.

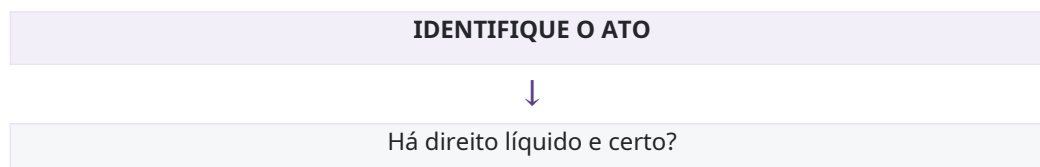
3.3.2 Atos de gestão comercial

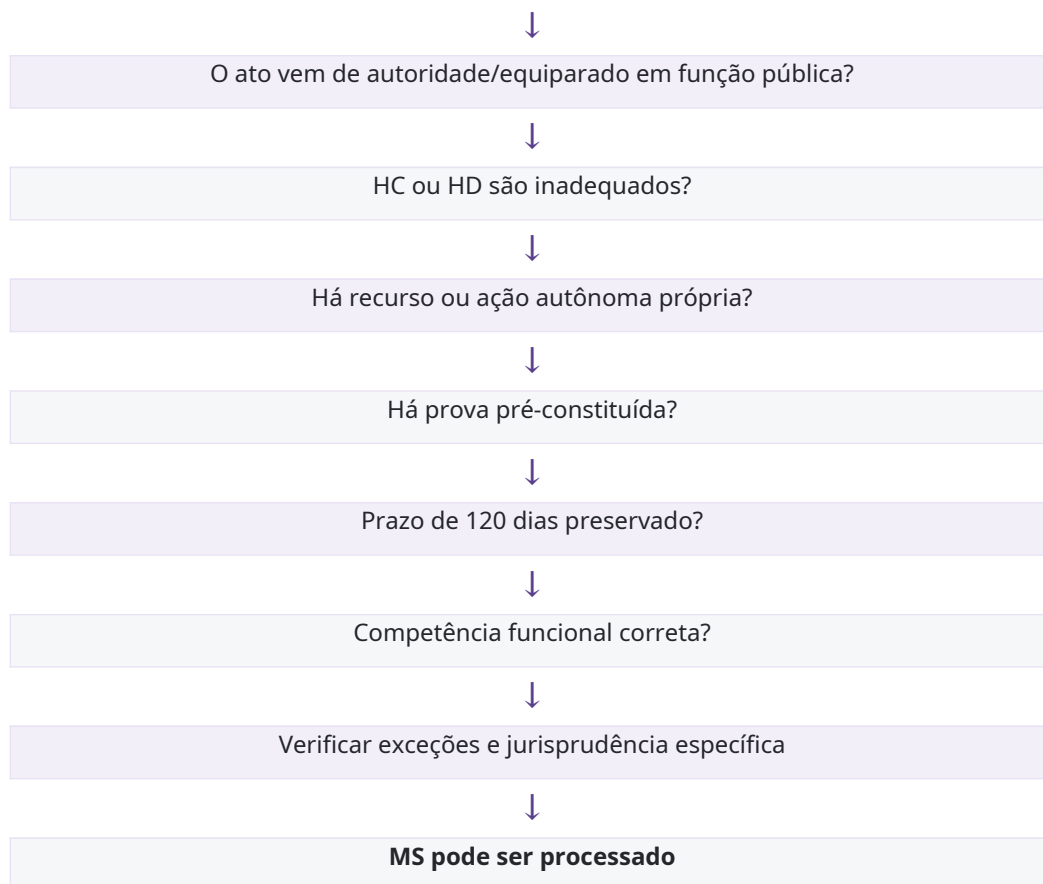
A F16 distingue o exercício de atribuição pública dos atos puramente internos ou comerciais de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias. Ato ligado à função pública delegada pode entrar no campo do MS; ato meramente comercial/gerencial fica fora do recorte legal trabalhado.

NÃO CONFUNDA

A mesma pessoa jurídica pode praticar atos submetidos ao regime do MS e outros atos puramente privados. O critério é a natureza da atribuição exercida no ato concreto.

3.4 Cabimento: a lógica decisória





3.4.1 Atos administrativos

A fonte contempla atos administrativos relacionados à matéria trabalhista e atos administrativos de órgãos da Justiça do Trabalho. Exemplos didáticos: exigência indevida para recurso administrativo, auto de infração abusivo, preterição em concurso de TRT e impedimento injusto em licitação de TRT.

3.4.2 Atos jurisdicionais

No campo jurisdicional, o MS ganha relevância quando a decisão não dispõe de recurso imediato nem de outra ação autônoma própria e existe lesão a direito líquido e certo. A irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias trabalhistas explica a importância do MS em hipóteses específicas, mas não elimina os demais requisitos.

3.5 Não cabimento e subsidiariedade

A F16 trabalha como premissa central que o MS não substitui recurso ou ação autônoma de impugnação. O art. 5º da Lei do MS é apresentado com hipóteses de exclusão e a jurisprudência do TST/STF reforça a subsidiariedade.

Situação	Tratamento na F16	Referência
Decisão judicial passível de recurso/correição	Não cabe MS	Súmula 267 STF
Decisão passível de reforma por recurso próprio, ainda que com efeito diferido	Não cabe MS	OJ 92 SDI-II
Decisão transitada em julgado	Não cabe MS	Súmula 33 TST / 268 STF
Embargos de terceiro já ajuizados para desconstituir penhora	Não cabe MS com a mesma finalidade	OJ 54 SDI-II
Adjudicação atacável pelo meio próprio previsto no CPC	Não cabe MS	OJ 66 SDI-II
Majoração do valor da causa/custas com RO e eventual AI disponíveis	Não cabe MS	OJ 88 SDI-II
Esgotamento das vias recursais, por si só	Não abre cabimento do MS	OJ 99 SDI-II

Situação	Tratamento na F16	Referência
Liminar em outro MS	Não cabe novo MS para atacar a liminar	OJ 140 SDI-II
Sentença genérica para evento futuro incerto	Não cabe MS	OJ 144 SDI-II

3.6 Tutela provisória e mandado de segurança

FRONTEIRA M12

Este tópico não repete teoria geral da tutela provisória. Ele serve apenas para definir quando a tutela influencia o cabimento do MS.

3.6.1 Súmula 414 do TST: a tríade

1. Tutela concedida na sentença: não se impugna por MS; utiliza-se o Recurso Ordinário. A F16 registra a possibilidade de pedir efeito suspensivo pelos mecanismos subsidiários do CPC.
2. Tutela concedida ou indeferida antes da sentença: cabe MS, em regra, pela inexistência de recurso próprio imediato.
3. Superveniência da sentença: faz perder o objeto do MS que impugnava a tutela anterior; a matéria passa a ser discutida no recurso contra a sentença.

3.6.2 Reintegração: cabimento formal não significa direito líquido e certo

As OJs 64, 65 e 142 impedem raciocínio automático. Mesmo quando a decisão é anterior à sentença, pode não existir direito líquido e certo do empregador contra a reintegração de empregado protegido, especialmente quando demonstrada a razoabilidade do direito material. A OJ 65 ressalva a situação ligada ao art. 494 da CLT.

PEGADINHA DE PROVA

A pergunta “há recurso próprio?” resolve apenas parte do problema. Depois dela, pergunte: “o impetrante possui direito líquido e certo?”.

3.7 Legitimidade e representação processual

3.7.1 Legitimidade ativa

No MS individual, o impetrante é o titular do direito líquido e certo. Em ato praticado dentro de processo judicial, será normalmente a parte atingida; em ato administrativo, o particular prejudicado.

3.7.2 Polo passivo e autoridade coatora

A F16 adota, para fins didáticos, a compreensão de que a pessoa jurídica em nome da qual atua a autoridade e a própria autoridade coatora podem figurar na relação processual, registrando que existe divergência doutrinária sobre a composição do polo passivo. O art. 14, §2º, é lembrado para reconhecer legitimidade recursal da autoridade coatora.

3.7.3 Advogado e jus postulandi

O jus postulandi trabalhista não alcança o mandado de segurança, conforme Súmula 425 do TST. Defeitos de representação recebem o tratamento jurisprudencial indicado pela Súmula 456, II, e pela OJ 151, inclusive com prazo de 5 dias nos contextos citados.

OJ 151

Procuração com poderes específicos apenas para reclamação trabalhista não autoriza, por si só, ação rescisória ou MS. A fonte destaca a necessidade de poderes adequados e a possibilidade de

regularização nos termos jurisprudenciais.

3.8 Competência funcional

A competência originária é definida a partir da autoridade coatora. Esse é um dos pontos mais propensos a erro por aplicação intuitiva da ideia de hierarquia recursal.

Autoridade coatora	Órgão competente	Atenção
Autoridade federal em matéria trabalhista, sem foro constitucional especial	Juiz/Vara do Trabalho, segundo a F16	Não confundir com ato jurisdicional de juiz do trabalho.
Juiz do Trabalho	TRT ao qual o juiz se vincula	Regra clássica do MS contra ato judicial de 1º grau.
TRT	O próprio TRT	Não “sobe” automaticamente ao TST.
TST	O próprio TST	Competência originária do próprio tribunal.

SÚMULA 433 STF NA F16

A fonte também lista a competência do TRT para MS contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista.

3.9 Pressupostos, prazo decadencial e petição inicial

A F16 cita interesse processual e legitimidade como pressupostos indispensáveis e, no desenvolvimento do tema, dá destaque à representação adequada, à prova documental pré-constituída e à decadência.

3.9.1 Prazo de 120 dias

O prazo de impetração é decadencial de 120 dias e, conforme a fonte, corre de forma contínua, por se tratar de prazo de direito material. Finais de semana e feriados integram a contagem.

OJ 127 SDI-II

O ato relevante para a decadência é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada, e não o ato posterior que apenas a ratificou.

3.9.2 Indeferimento da inicial

A F16 trabalha o art. 10 da Lei do MS: a inicial pode ser indeferida quando não for caso de MS, faltar requisito legal ou estiver esgotado o prazo. Se o indeferimento vier de juiz de primeiro grau, o material adapta a sistemática ao processo do trabalho e aponta o Recurso Ordinário; se vier de relator em tribunal, a lei prevê agravo ao órgão competente do próprio tribunal.

3.9.3 Retratação

No fluxo explicado pela F16, após RO contra extinção sem resolução do mérito, o juiz do trabalho pode retratar-se em 5 dias, retomando o processo se reconhecer o equívoco.

3.10 Prova documental pré-constituída

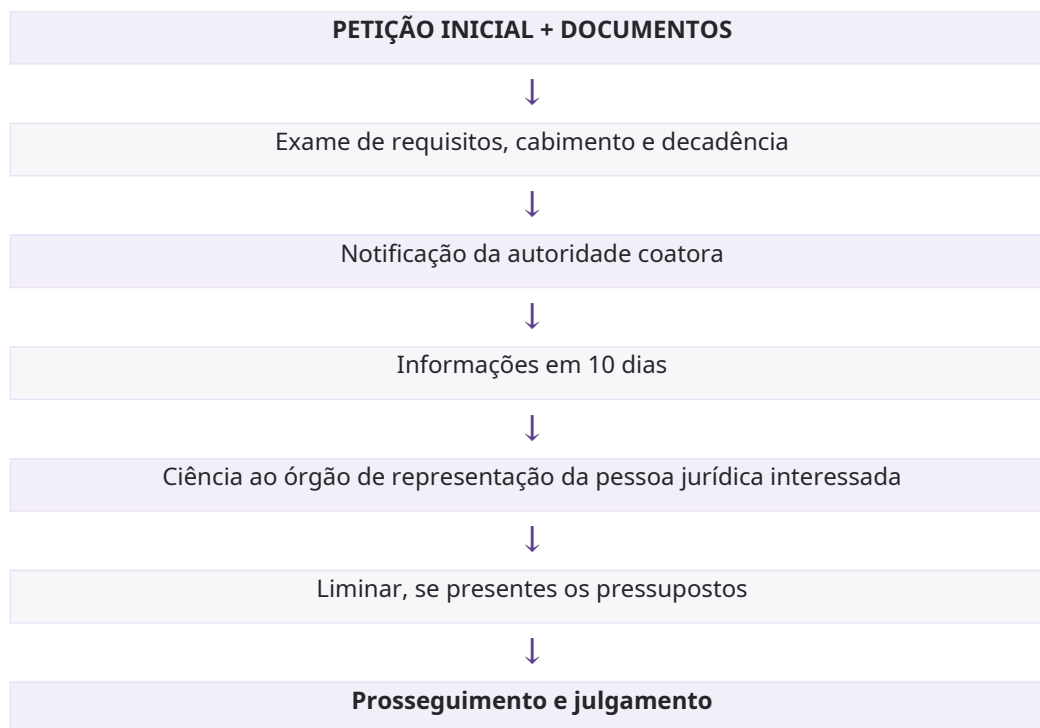
A demonstração documental pronta do ato e do direito é elemento estrutural do MS. A Súmula 415 do TST, destacada pela fonte, afasta a aplicação da regra geral de emenda da inicial quando falta documento indispensável ou sua autenticação.

ERRO QUE EU NÃO POSSO COMETER

Tratar falta de documento essencial como simples irregularidade formal. No MS, a prova indispensável

precisa estar pré-constituída.

3.11 Procedimento do MS



3.11.1 Informações da autoridade coatora

A autoridade coatora recebe a inicial e documentos para prestar informações em 10 dias. A F16 ressalta que essas informações não são tecnicamente contestação, embora possam ter conteúdo defensivo; sua função é explicitar os fundamentos do ato impugnado.

3.11.2 Pessoa jurídica interessada

O órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada é cientificado e pode ingressar no feito nos termos descritos pela fonte.

3.11.3 Ministério Público

A F16 não desenvolve autonomamente uma etapa procedimental do Ministério Público do Trabalho. Ela lista, entre as Súmulas do STJ, a Súmula 99 sobre legitimidade recursal do Ministério Público quando atuou como fiscal da lei. Por fidelidade, não se acrescenta rito não sustentado pela fonte.

3.12 Liminar e contracautela no próprio MS

A Lei do MS, conforme trabalhada pela F16, permite suspensão do ato quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida final. O juiz pode exigir caução, fiança ou depósito quando verificar necessidade concreta de garantia.

3.12.1 ADI 4296

A F16 destaca duas conclusões: a faculdade de exigir contracautela foi reconhecida como constitucional; em contrapartida, foram declaradas inconstitucionais vedações ou condicionamentos absolutos à concessão de liminar nos dispositivos examinados, incluindo o art. 7º, §2º, e o art. 22, §2º, da Lei 12.016/2009.

REGRA PRÁTICA

Contracautela individualizada pode ser exigida; bloqueio legal absoluto ou condicionamento rígido à

concessão de liminar não deve ser tratado como válido nos pontos declarados inconstitucionais pela ADI 4296, segundo a F16.

A fonte menciona agravo de instrumento contra decisão de juiz de primeiro grau sobre liminar e agravo interno quando a decisão é de relator. Os efeitos da liminar persistem, em regra, até a sentença, salvo revogação ou cassação; deferida a liminar, há prioridade de julgamento.

3.13 Decisão, recursos e efeitos essenciais

FRONTEIRA M13-M16

Aqui só entram os recursos necessários para entender o próprio MS. A teoria geral e as espécies recursais pertencem aos módulos específicos.

3.13.1 RO ao TST - Súmula 201

Da decisão de TRT em mandado de segurança, a fonte registra Recurso Ordinário ao TST em 8 dias, com igual prazo para recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

3.13.2 Denegação e ação própria

A F16 lista a Súmula 304 do STF: a decisão denegatória de MS não impede, por si só, o uso de ação própria. Isso reforça a distinção entre a tutela mandamental e a pretensão que eventualmente possa ser buscada por outra via.

3.13.3 Honorários

A fonte lista a Súmula 105 do STJ e a Súmula 512 do STF no sentido da ausência de condenação em honorários advocatícios no MS e menciona a constitucionalidade do art. 25 da Lei do MS no julgamento da ADI 4296.

3.14 Remessa necessária

A Lei do MS prevê duplo grau obrigatório quando a segurança é concedida. No processo do trabalho, porém, a F16 destaca a Súmula 303, IV, do TST como filtro específico.

REGRA

Segurança concedida + pessoa jurídica de direito público prejudicada = reexame necessário, nos termos do enunciado. A fonte ressalva matéria administrativa e afasta automatismo quando só há pessoas privadas nas posições indicadas.

3.15 Mandado de segurança coletivo

FRONTEIRA M21

O M20 cobre somente o regime específico do MS coletivo constante da F16. Teoria geral de processo coletivo fica no M21.

3.15.1 Legitimados

- Partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de interesses legítimos de seus integrantes ou da finalidade partidária.
- Organização sindical.
- Entidade de classe.

- Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, nos limites legais da fonte.

A F16 destaca que entidade de classe independe de autorização individual dos associados (Súmula 629 STF) e que o sindicato recebe tratamento distinto da associação quanto ao requisito temporal, conforme os precedentes citados na apostila.

3.15.2 Direitos e coisa julgada

A fonte limita o objeto do MS coletivo a direitos coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. A coisa julgada é tratada como ultra partes, restrita à coletividade representada, e não erga omnes indistintamente.

3.15.3 Relação com ações individuais

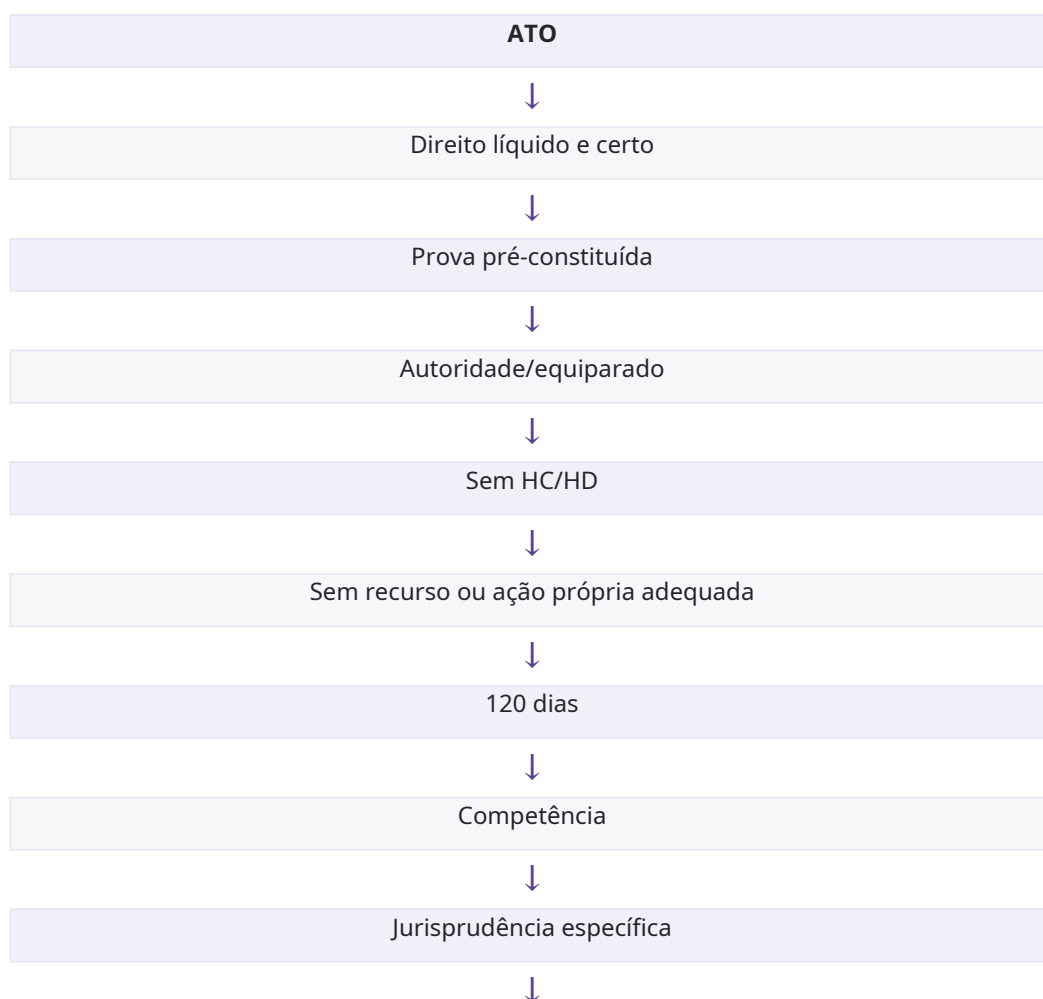
O MS coletivo não induz litispendência para ações individuais. A F16 trabalha a regra de 30 dias, contados da ciência comprovada da impetração coletiva, para a providência do impetrante individual destinada a permitir o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva, nos termos legais apresentados.

3.15.4 Liminar coletiva e ADI 4296

A antiga exigência de prévia audiência da pessoa jurídica de direito público em 72 horas foi declarada inconstitucional, segundo a F16. Esse número deve ser lembrado como regra histórica invalidada, não como requisito atual.

4. Fluxos processuais

4.1 Fluxo de cabimento



IMPETRAÇÃO**4.2 Fluxo da tutela provisória****TUTELA PROVISÓRIA**

Antes da sentença? → MS em regra

Na sentença? → RO

Sentença superveniente ao MS? → perda do objeto

Checar OJs específicas de reintegração**4.3 Fluxo procedimental****INICIAL + PROVA**

Filtro de requisitos/decadência

Notificação do coator

10 dias para informações

Ciência à pessoa jurídica

Liminar/contracautela se cabível

Julgamento

RO/remessa nos limites próprios**5. Não confunda - comparativos****5.1 MS x Recurso**

Ponto	Mandado de Segurança	Recurso
Natureza no M20	Ação constitucional autônoma e excepcional	Meio de impugnação próprio da decisão
Quando existe recurso próprio	Em regra, MS é afastado	Deve ser utilizado
Tutela antes da sentença	Pode haver MS por falta de recurso imediato	Em regra não há recurso imediato no cenário tratado
Tutela na sentença	Não cabe MS	RO é a via indicada

5.2 MS x Ação Rescisória

Ponto	MS	Ação Rescisória
Trânsito em julgado	Afasta MS	Pode ser via própria quando presentes requisitos; aprofundamento no M19
Prova	Pré-constituída é central	Não aprofundada no M20
Erro clássico	Usar MS para contornar coisa julgada	Confundir cabimento da AR com tutela mandamental

5.3 MS individual x coletivo

Critério	Individual	Coletivo
Legitimado	Titular do direito	Legitimados coletivos legais
Autorização	Não é o ponto central	Dispensada para entidade de classe segundo Súmula 629 STF
Objeto	Direito líquido e certo do impetrante	Coletivos estritos e individuais homogêneos
Coisa julgada	Inter partes, em regra	Ultra partes na coletividade
Relação com ação individual	-	Não induz litispendência; observar regra dos 30 dias

6. Prazos do módulo

Prazo	Situação	Como lembrar
120 dias	Impetração do MS	Decadencial e contínuo; OJ 127 chama atenção para o primeiro ato que firmou a tese.
10 dias	Informações da autoridade coatora	Prazo após notificação com a inicial e documentos.
8 dias	RO de decisão do TRT em MS	Súmula 201; igual prazo para contrariedade.
5 dias	Regularização de representação nos contextos citados	Súmula 456, II / OJ 151, conforme F16.
5 dias	Retratação do juiz no fluxo explicado pela F16	Após RO contra extinção sem mérito.
30 dias	Relação entre MS individual e coletivo	Providência do impetrante individual após ciência comprovada.
1 ano	Associação no MS coletivo	Sindicato é diferenciado pela fonte.
72 horas	Antiga oitiva prévia na liminar coletiva	Regra declarada inconstitucional na ADI 4296.

7. Números que eu preciso decorar

- 120 = decadência do MS
- 10 = informações do coator
- 8 = RO TRT→TST no MS
- 5 = regularização/retratação nos contextos trabalhados
- 30 = coexistência individual/coletivo
- 1 ano = associação
- 72 h = regra histórica de liminar coletiva declarada inconstitucional

8. Jurisprudência integrada

8.1 Súmulas do TST presentes na F16

Enunciado	Regra prática
Súmula 33 TST	MS não cabe contra decisão judicial transitada em julgado.
Súmula 201 TST	Decisão de TRT em MS comporta RO ao TST em 8 dias; igual prazo para contrariedade.
Súmula 303, IV TST	Reexame necessário no MS depende do prejuízo a pessoa jurídica de direito público, com ressalva de matéria administrativa.
Súmula 397 TST	No recorte de ação de cumprimento fundada em sentença normativa reformada, a fonte admite exceção de pré-executividade e MS nos limites do enunciado.
Súmula 414 TST	Tutela na sentença → RO; tutela antes da sentença → MS em regra; sentença superveniente → perda do objeto do MS anterior.
Súmula 415 TST	Prova documental pré-constituída; ausência de documento indispensável não é suprida pela regra geral de emenda.
Súmula 416 TST	Prosseguimento da execução sobre matéria/valores não delimitados no agravo de petição não fere direito líquido e certo nos termos do enunciado.
Súmula 417 TST	Penhora em dinheiro e depósito dos valores recebem o tratamento específico sumulado; não há direito líquido e certo automático do executado.
Súmula 418 TST	Homologação de acordo é faculdade do juiz; inexistência de direito líquido e certo tutelável por MS nesse ponto.
Súmula 425 TST	Jus postulandi não alcança o mandado de segurança.
Súmula 456, II TST	Irregularidade de representação na instância originária: prazo de 5 dias para saneamento, com consequências do enunciado.

8.2 OJs da SDI-II do TST presentes na F16

OJ	Regra prática
OJ 54	Embargos de terceiro já ajuizados para desconstituir penhora tornam incabível MS com a mesma finalidade.
OJ 56	Não há direito líquido e certo à execução definitiva enquanto pendente RE ou agravo destinado a destrancá-lo.
OJ 57	A fonte registra concessão de MS contra ato que determina ao INSS reconhecimento/averbação de tempo de serviço.
OJ 64	Tutela de reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória não fere direito líquido e certo nos termos do enunciado.
OJ 65	Reintegração liminar de dirigente sindical não fere direito líquido e certo, ressalvada a hipótese ligada ao art. 494 da CLT.
OJ 66	Adjudicação atacável por meio próprio não comporta MS.
OJ 67	Liminar que impede transferência de empregado, nas condições legais citadas, não fere direito líquido e certo.
OJ 88	Valor da causa/custas com RO e eventual AI disponíveis: não cabe MS.
OJ 91	Não beneficiário da justiça gratuita não possui o direito líquido e certo descrito no enunciado à autenticação de peças pela secretaria.
OJ 92	Recurso próprio afasta MS, ainda que tenha efeito diferido.
OJ 98	Exigência de depósito prévio de honorários periciais é ilegal e pode ser combatida por MS.
OJ 99	Esgotamento das vias recursais não autoriza, por si, MS.
OJ 127	Prazo conta do primeiro ato que firmou a tese hostilizada.
OJ 137	Empregador tem direito líquido e certo à suspensão do empregado estável nos termos do art. 494 enquanto tramita inquérito por falta grave.

OJ	Regra prática
OJ 140	Não cabe MS contra despacho que concede ou indefere liminar em outro MS.
OJ 142	Reintegração fundada na razoabilidade do direito material pode afastar direito líquido e certo do empregador.
OJ 144	MS não serve para sentença genérica aplicável a evento futuro incerto.
OJ 151	Procuração restrita à reclamação não autoriza MS; defeito de representação recebe tratamento de regularização nos termos citados.
OJ 153	Enunciado histórico sobre bloqueio em conta salário; a própria F16 alerta para tensão com o CPC/2015 e necessidade de verificação futura.

8.3 Súmulas do STJ listadas na F16

Súmula STJ	Síntese
41	STJ não julga originariamente MS contra ato de outros tribunais.
99	MP tem legitimidade para recorrer no processo em que atuou como fiscal da lei.
105	Não há condenação em honorários advocatícios no MS.
106	A demora imputável ao mecanismo da Justiça não prejudica a ação proposta no prazo.
169	Embargos infringentes são inadmissíveis no MS.
177	STJ é incompetente para MS originário contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado.
202	Terceiro pode impetrar MS contra ato judicial sem condicionamento à interposição de recurso.
213	MS é ação adequada para declaração do direito à compensação tributária.
333	Cabe MS contra ato em licitação de sociedade de economia mista ou empresa pública.

8.4 Súmulas do STF listadas na F16

Súmula STF	Síntese
101	MS não substitui ação popular.
248	Competência originária do STF para MS contra ato do TCU.
266	Não cabe MS contra lei em tese.
267	Não cabe MS contra ato judicial passível de recurso ou correição.
268	Não cabe MS contra decisão judicial transitada em julgado.
270	Enunciado específico sobre enquadramento legal que dependa de exame de prova/situação funcional complexa.
271	MS não produz efeitos patrimoniais pretéritos, que devem ser buscados pela via própria.
272	Enunciado sobre recurso extraordinário de decisão denegatória de MS.
294	Inadmissibilidade de embargos infringentes em decisão do STF em MS.
299	Enunciado sobre julgamento conjunto de RO e RE no mesmo MS/HC.
304	Denegação do MS não impede ação própria.
330	STF não conhece originariamente MS contra atos de tribunais de justiça estaduais.
392	Prazo recursal de acórdão concessivo conta da publicação oficial de suas conclusões.
405	Denegação posterior faz cessar a liminar nos termos do enunciado.
429	Recurso administrativo com efeito suspensivo não impede MS contra omissão da autoridade.
430	Pedido de reconsideração administrativa não interrompe o prazo do MS.

Súmula STF	Síntese
433	TRT é competente para MS contra ato de seu presidente em execução trabalhista.
474	Enunciado sobre inexistência de direito líquido e certo fundado em lei cujos efeitos foram anulados nas condições indicadas.
506	Súmula cancelada, conforme registrado pela própria F16.
510	Em competência delegada, o MS dirige-se contra a autoridade que praticou o ato por delegação.
511	Enunciado histórico de competência da Justiça Federal, reproduzido na F16.
512	Não há condenação em honorários de advogado no MS.
597	Não cabem embargos infringentes no caso descrito pelo enunciado.
622	Enunciado sobre agravo regimental em liminar de MS.
623	Deliberação administrativa de tribunal não gera, por si só, competência originária do STF nos termos citados.
624	STF não conhece originariamente MS contra atos de outros tribunais.
625	Controvérsia de direito não impede, por si só, concessão de MS.
626	Enunciado sobre duração da suspensão de liminar.
627	Identificação da autoridade coatora em nomeação de magistrado da competência presidencial.
628	Legitimidade de integrante de lista para impugnar nomeação de concorrente.
629	MS coletivo por entidade de classe independe de autorização dos associados.
630	Entidade de classe pode impetrar MS mesmo quando a pretensão interessa apenas parte da categoria.
631	Extingue-se MS se o impetrante não promove, no prazo, a citação do litisconsorte passivo necessário.
632	É constitucional lei que fixa prazo decadencial para MS.
701	Enunciado de processo penal sobre litisconsorte em MS do Ministério Público, reproduzido na F16.

9. Revisão de 5 minutos

- MS = ação constitucional subsidiária para direito líquido e certo contra ilegalidade/abuso de poder, fora de HC/HD.
- Direito líquido e certo precisa ser demonstrável de plano; prova pré-constituída é central.
- Pergunta obrigatória: existe recurso ou ação autônoma própria? Se sim, MS não deve substituir a via.
- Súmula 414: antes da sentença = MS em regra; na sentença = RO; sentença superveniente = perda do objeto do MS anterior.
- Reintegração exige cuidado com OJs 64, 65 e 142: pode não existir direito líquido e certo do empregador.
- Competência: juiz → TRT; TRT → próprio TRT; TST → próprio TST.
- Prazo: 120 dias corridos; OJ 127 = primeiro ato que firmou a tese hostilizada.
- Informações do coator: 10 dias. Jus postulandi não alcança MS.
- ADI 4296: contracautela individualizada é possível; vedações/condicionamentos absolutos à liminar nos pontos examinados foram afastados.
- Remessa necessária: aplicar o filtro da Súmula 303, IV.
- MS coletivo: legitimados legais, associação 1 ano, autorização dispensada nos termos da Súmula 629, coisa julgada ultra partes e regra de 30 dias na convivência com o individual.

10. Módulo em 1 minuto

ATO → DIREITO LÍQUIDO E CERTO → PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA → AUTORIDADE COATORA → HC/HD? → RECURSO/OUTRA AÇÃO? → 120 DIAS → COMPETÊNCIA → SÚMULA/OJ ESPECÍFICA → INFORMAÇÕES EM 10 DIAS → LIMINAR → JULGAMENTO → RO/REMESSA, SE CABÍVEIS.

11. O que decorar

- 120 dias, 10 dias, 8 dias, 5 dias, 30 dias, 1 ano e 72 horas como regra histórica invalidada.
- Súmulas 33, 201, 303 IV, 414, 415, 418 e 425 do TST.
- OJs 54, 57, 64, 65, 66, 88, 92, 98, 99, 127, 137, 140, 142, 144, 151 e 153, além das demais listadas na F16.
- Mapa de competência e relação MS x recurso x ação rescisória.
- ADI 4296 e suas duas chaves: contracautela possível; proibições/condicionamentos absolutos à liminar invalidados nos dispositivos tratados.

12. Pegadinhas

- Ausência de recurso não basta para conceder MS; ainda precisa haver direito líquido e certo.
- Efeito diferido do recurso não autoriza MS (OJ 92).
- Tutela na sentença não vira MS só porque o RO não tem efeito suspensivo automático.
- Sentença superveniente pode extinguir o objeto do MS ligado à tutela anterior.
- Documento indispensável ausente não é sempre sanável por emenda.
- Pedido de reconsideração administrativo não interrompe o prazo, segundo Súmula 430 STF.
- Ato do TRT não é automaticamente julgado pelo TST; o próprio TRT pode ter competência originária.
- Associação e sindicato não recebem o mesmo tratamento temporal na F16.
- Coisa julgada coletiva é tratada como ultra partes, não erga omnes indistinta.
- 72 horas no MS coletivo é regra histórica declarada inconstitucional.
- OJ 153 exige auditoria futura; não atualizar silenciosamente.

13. Erros que eu não posso cometer

- Usar MS como substituto de recurso ou ação rescisória.
- Contar 120 dias como prazo processual em dias úteis.
- Usar ato ratificador como novo marco decadencial contra a OJ 127.
- Ignorar prova pré-constituída e a Súmula 415.
- Aplicar jus postulandi no MS.
- Confundir autoridade coatora e errar a competência.
- Aplicar mecanicamente Súmula 414 sem verificar OJs específicas de reintegração.
- Levar para o M20 a teoria integral de M12, M19, M21 ou M13-M16.
- Tratar a antiga regra de 72 horas como válida atualmente segundo a fonte.
- Atualizar jurisprudência de 2024 por memória sem auditoria externa.

14. Checklist final

- ☐ Defino MS e explico sua subsidiariedade.
- ☐ Reconheço direito líquido e certo e prova pré-constituída.
- ☐ Separo ato em atribuição pública de ato de gestão comercial.
- ☐ Aplico cabimento e não cabimento sem substituir recursos.
- ☐ Aplico a Súmula 414 inteira.
- ☐ Identifico autoridade coatora e competência.
- ☐ Sei o prazo de 120 dias e a OJ 127.
- ☐ Lembro que não há jus postulandi.
- ☐ Sei o prazo de 10 dias para informações.
- ☐ Entendo liminar, contracautela e ADI 4296.
- ☐ Aplico remessa necessária com Súmula 303, IV.
- ☐ Distingo MS individual e coletivo.
- ☐ Sei os 30 dias e o requisito de 1 ano da associação.
- ☐ Contextualizo as principais Súmulas/OJs.
- ☐ Preservo as fronteiras do M20.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A F16 é material validado de 2024. Nesta etapa, a jurisprudência e a legislação foram preservadas conforme a fonte. A OJ 153 da SDI-II e o status atual dos enunciados citados devem passar por auditoria externa específica antes de eventual publicação/integração. A fonte também não desenvolve autonomamente uma etapa procedimental do MPT; esse ponto não foi preenchido por memória.

15. Questões objetivas

Questões autorais, sem reprodução integral das questões protegidas da apostila. O gabarito comentado está somente no final.

Questão 1. Assinale a alternativa que melhor traduz a lógica do mandado de segurança na Justiça do Trabalho segundo a F16.

- A) É recurso subsidiário cabível sempre que a parte não concordar com decisão judicial.
- B) É ação constitucional autônoma para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, sem substituir via processual própria.
- C) É ação destinada exclusivamente a atacar sentenças transitadas em julgado.
- D) É remédio específico para liberdade de locomoção.
- E) Dispensa prova documental porque admite ampla dilação probatória.

Questão 2. Diretor de concessionária pratica ato puramente interno de gestão comercial, sem relação com a prestação do serviço público delegado. Sobre o MS, segundo a F16, é correto afirmar:

- A) Cabe sempre, porque toda concessionária é autoridade pública para qualquer ato.
- B) Não cabe no recorte legal trabalhado, pois o ato de gestão comercial não se confunde com exercício de atribuição pública.
- C) Cabe apenas se o ato causar prejuízo econômico elevado.
- D) Cabe se houver recurso administrativo com efeito suspensivo.
- E) Cabe somente perante o TST.

Questão 3. Durante a reclamação, uma tutela provisória é indeferida antes da sentença. A parte sustenta lesão a direito líquido e certo. Posteriormente, sobrevém sentença. À luz da Súmula 414, a sequência correta é:

- A) RO imediato contra a interlocutória; depois o MS permanece intacto.
- B) MS pode ser utilizado antes da sentença; sobrevivendo sentença, o MS ligado à tutela anterior perde o objeto.
- C) MS é sempre proibido antes da sentença.
- D) A sentença superveniente converte o MS em agravo de petição.
- E) A tutela anterior só pode ser revista após trânsito em julgado.

Questão 4. Assinale o pareamento correto entre autoridade coatora e competência originária no M20.

- A) Juiz do Trabalho → TST; TRT → TST.
- B) Juiz do Trabalho → TRT; TRT → próprio TRT.
- C) Juiz do Trabalho → Vara do Trabalho; TST → STF.
- D) TRT → STJ; TST → STF.
- E) Toda autoridade federal → TST.

Questão 5. O impetrante deixou de juntar documento indispensável à demonstração do ato coator e pretende suprir a falta depois por emenda da inicial. Segundo a Súmula 415 do TST trabalhada pela F16:

- A) A emenda é obrigatória em qualquer hipótese.
- B) A falta é irrelevante porque o MS admite prova oral posterior.
- C) A prova documental pré-constituída é exigida e a ausência de documento indispensável não é suprida pela regra geral de emenda.
- D) O juiz deve converter o MS em reclamação trabalhista.
- E) O problema só existe se o documento tiver mais de um ano.

Questão 6. Sobre o prazo do MS, assinale a alternativa correta.

- A)** 120 dias úteis, contados sempre da última decisão ratificadora.
- B)** 120 dias corridos, de natureza decadencial; a OJ 127 destaca o primeiro ato que firmou a tese hostilizada.
- C)** 8 dias corridos, prorrogáveis por pedido de reconsideração.
- D)** 30 dias úteis a partir da ciência do TRT.
- E)** Prazo prescricional que pode ser suspenso por simples petição administrativa.

Questão 7. Ao receber regularmente o MS, qual combinação está de acordo com o procedimento descrito pela F16?

- A)** Autoridade coatora contesta em 15 dias e não há ciência à pessoa jurídica.
- B)** Autoridade coatora presta informações em 10 dias; a pessoa jurídica interessada é cientificada; pode haver liminar e contracautela conforme o caso.
- C)** Autoridade coatora presta informações em 8 dias e o MPT obrigatoriamente contesta.
- D)** A liminar é proibida até a sentença.
- E)** A pessoa jurídica interessada sempre substitui a autoridade coatora no processo.

Questão 8. Em MS concedido, qual afirmação melhor reflete a remessa necessária na Justiça do Trabalho segundo a F16?

- A)** Toda concessão de segurança gera remessa necessária, sem exceção.
- B)** Nunca existe remessa necessária no MS trabalhista.
- C)** A Súmula 303, IV, impõe observar se pessoa jurídica de direito público é prejudicada pela concessão, com a ressalva de matéria administrativa do enunciado.
- D)** Só há remessa se a autoridade coatora for pessoa privada.
- E)** A remessa depende do prazo de 30 dias do MS coletivo.

Questão 9. Sobre o MS coletivo, assinale a alternativa correta.

- A)** A coisa julgada é necessariamente erga omnes e alcança qualquer pessoa fora da coletividade.
- B)** A associação não possui requisito temporal na fonte.
- C)** A autorização individual dos associados é indispensável.
- D)** A F16 trabalha direitos coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, coisa julgada ultra partes e registra a inconstitucionalidade da antiga condição de 72 horas para liminar coletiva.
- E)** O MS coletivo induz litispendência automática para toda ação individual.

Questão 10. Considere as afirmações: I) recurso próprio com efeito diferido não impede MS; II) exigência de depósito prévio para honorários periciais pode ser combatida por MS; III) não homologação de acordo gera direito líquido e certo à homologação; IV) ato futuro e incerto pode ser protegido por sentença genérica em MS. Assinale a alternativa correta.

- A)** Apenas II está correta.
- B)** I e II estão corretas.
- C)** II e III estão corretas.
- D)** I, III e IV estão corretas.
- E)** Todas estão corretas.

Gabarito comentado

Questão 1 - alternativa B. A alternativa resume a natureza autônoma e subsidiária do MS. A principal pegadinha era chamá-lo de “recurso”, o que distorce sua estrutura.

Questão 2 - alternativa B. Atos de gestão comercial são separados, pela fonte, dos atos praticados no exercício de atribuição pública. A qualidade de concessionária não transforma todo ato interno em ato de autoridade.

Questão 3 - alternativa B. Súmula 414, II: tutela antes da sentença pode ser atacada por MS por falta de recurso próprio. Item III: sentença superveniente faz perder o objeto do MS vinculado à tutela anterior.

Questão 4 - alternativa B. Ato de juiz do trabalho → TRT vinculado. Ato do TRT → próprio TRT. A armadilha é supor que todo ato judicial “sobe um grau”.

Questão 5 - alternativa C. Súmula 415 exige prova documental pré-constituída e afasta a emenda geral quando falta documento indispensável. A questão testa a diferença entre falha formal e insuficiência estrutural de prova.

Questão 6 - alternativa B. O prazo é decadencial de 120 dias e contínuo. A OJ 127 impede usar simples ratificação como novo marco. Pedido de reconsideração também não reinicia o prazo, segundo Súmula 430 STF listada na fonte.

Questão 7 - alternativa B. A autoridade presta informações em 10 dias, a pessoa jurídica interessada é cientificada e a liminar pode ser examinada, inclusive com contracautela conforme necessidade concreta.

Questão 8 - alternativa C. A F16 não trabalha uma regra automática absoluta. A Súmula 303, IV, exige observar o prejuízo à pessoa jurídica de direito público, com a ressalva do próprio enunciado.

Questão 9 - alternativa D. A fonte limita o objeto a coletivos estritos e individuais homogêneos, trabalha efeito ultra partes e registra que a condição de 72 horas foi declarada inconstitucional pela ADI 4296.

Questão 10 - alternativa A. I é falsa pela OJ 92; II é verdadeira pela OJ 98; III é falsa pela Súmula 418; IV é falsa pela OJ 144. A questão reúne quatro pegadinhas clássicas do módulo.